

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלום דנינו

פ/25/6090

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – קביעת הוראות האוסרות על הגבלת שימוש במוסכים), התשפ"ה–2025

1. הוספת סעיף 40א בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 40 יבוא :

"הוראות לגבי 40א. הממונה יקבע הוראות המחייבות מבטח לקבוע הגבלת שימוש תנאים בחוזה ביטוח רכב (רכוש) שמאפשרים במוסכים למבטח לתקן את רכבו אצל כל בעל רישיון להפעלת מוסך, כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016."

2. הוראות ראשונות 2. הוראות ראשונות לפי סעיף 40א, כנוסחו בחוק זה, ייקבעו בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

במהלך חקיקת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016, התחייב הממונה על הביטוח להתאים את תוכניות הביטוח לשוויון נגישות מלא לבעלי רישיון להפעלת מוסך, תוך שיתוף משרד התחבורה והבטחות בדרכים, רשות התחרות והאיגודים המייצגים את חברות הביטוח, המוסכים ושמאי הרכב. במהלך השנים, לא הצליח הממונה על הביטוח להביא לאסדרה שוויונית כמתחייב. האסדרה האחרונה, אותה עיגן בחוזרים, לא תאמה את רוח המחוקק ואת ההתחייבויות הנדרשות כפי שהצהיר עליהן במהלך דיוני האסדרה בוועדת הכלכלה של הכנסת. מכאן, נולד הצורך לחוקק חוק התואם את רוח האסדרה כאמור.

משנת 2016 ועד היום, נוספו כמיליון כלי רכב ומבטחים כלקוחות חברות הביטוח, ובמקביל צומצמה הבחירה של המבטחים למספר מועט של מוסכים, רשתות מוסכים וגורמי תיווך. כך גם מוזגו חברות

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

ביטוח ומדינת ישראל סובלת ממיעוט יחסי של חברות ביטוח ביחס למבוטח. הצעת חוק זו נועדה להקטין את עלויות הביטוח ללא פגיעה במדיניות חופש הבחירה של בעלי מקצועות, מבוטחים וניזוקים, ולתת כר נרחב להגדלת מספר השחקנים בשוק מוסכי הרכב והתחרות על האיכות ועל מחירי חלקי חילוף ועבודות. לכן, מוצע להורות לממונה על שוק ההון לקבוע הוראות שיאסרו על מבטח למנוע ממבוטח להיעזר בשירותיו של כל בעלי הרישיון להפעלת מוסך, כך שבחירת מבוטח להיעזר בשירותיו של מוסך כזה או אחר לא תגרור תשלומים שונים או תנאי ביטוח שונים. הוראות כאמור ייקבעו בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה ברשומות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)